



Nr. 380 Kabinettsitzung vom 23. Dezember 1924, 16.45 Uhr

R 43 I/1397, Bl. 304-307

Anwesend: Jarres, Stresemann, Hamm, Brauns, Geßler, Höfle, Graf v. Kanitz; RSparkom. Saemisch, Generalkom. Schmid; StS Meissner, Joel, Krohne, v. Schubert, Hagedorn; MinDir. Spiecker, Kempner, v. Schlieben, Köpke, v. Stockhammern, Ritter, Hoffmann, Posse; MinR Claußen; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 16:45

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung auf Grund des Artikel 48 der Reichsverfassung über Depot- und Depositengeschäfte.*
2. *Berichterstattung des Staatssekretärs Trendelenburg über die Pariser Verhandlungen.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung auf Grund des Artikel 48 der Reichsverfassung über Depot- und Depositengeschäfte.

Der Reichswirtschaftsminister berichtete über die Vorlage¹.

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft erklärte, daß er an seinem bereits schriftlich eingereichten Einspruch festhalten müsse². Die deutschen Banken bewucherten das Publikum in einer unerhörten Art und Weise. Durch die vorgelegte Verordnung würden die Banken in ihrem Verhalten nur noch geschützt. Die gegenwärtige Monopolstellung der Banken sei ganz unerträglich; ausländische Konkurrenz sei erwünscht und das einzige Mittel, insbesondere auf die Zinsgebarung der Banken einzuwirken. Abgesehen von diesen sachlichen Gründen halte er aber auch die Verord-

¹ Der RWiM hatte mit Schreiben vom 20. 12. an die Rkei den Entwurf einer „VO des RPräs. über Depot- und Depositengeschäfte“ als Kabinettsvorlage übersandt. Der RPräs. habe sich zum Erlaß der VO grundsätzlich bereit erklärt, die beteiligten RM sowie die zuständigen Ausschüsse des RR hätten dem Entwurf zugestimmt. In der Begründung zum Entwurf heißt es: Das Kapitalfluchtgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.1.23 (RGBl. I, S. 91) enthalte Bestimmungen, die die Zulassung von Bankunternehmungen zum Depot- und Depositenverkehr regelten und deren Zweck es sei, unlautere Elemente und mit den dt. bankgesetzlichen Vorschriften nicht vertraute Personen fernzuhalten. Da die notwendige Neuregelung dieser Bestimmungen bis zum 31.12.24 nicht im Wege der ordentlichen Gesetzgebung erfolgen könne, bleibe keine andere Möglichkeit, als die geltenden Vorschriften durch eine VO auf Grund des Art. 48 der RV auf kurze Zeit zu verlängern (R 43 I/2405, Bl. 38-40).

² In einem Schreiben an die Rkei vom 22. 11. hatte der REM dem Erlaß der VO widersprochen. „Einmal habe ich Bedenken, meine Zustimmung zu erteilen, weil das Reichskabinett nur noch ein geschäftsführendes Reichsministerium ist und mir unter diesen Umständen die Anwendbarkeit des Art. 48 zweifelhaft erscheint. Aber auch abgesehen hiervon halte ich die Anwendung des Art. 48 deswegen nicht für zulässig, weil wohl nicht gesagt werden kann, daß die vorgeschlagene VO zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung notwendig ist. Es würde nach meiner Ansicht innerhalb der dt. Landwirtschaft stärkstes Befremden erregen, daß, während die Anwendung des Art. 48 der RV abgelehnt worden ist, als es sich darum handelte, die Rentenbank-Kreditanstalt ins Leben zu rufen und dadurch der Landwirtschaft eine tatsächlich wirksame Abhilfemöglichkeit gegen ihre immer unerträglicher werdende Kreditnot zu geben, nunmehr der Art. 48 für den Erlaß einer VO herangezogen wird, der in seiner Wirkung zu einem wesentlichen Teil die bestehenden Großbanken vor neuen Konkurrenzunternehmungen schützt.“ (R 43 I/2405, Bl. 44).

nung deswegen nicht für möglich, weil das geschäftsführende Kabinett sich kurz vor dem Zusammentritt des Reichstags nicht mit dieser weitausgreifenden Verordnung belasten könne. Die Voraussetzungen für die Anwendung des Art. 48 der Reichsverfassung seien außerdem nicht gegeben.

Staatssekretär Hagedorn wies ergänzend darauf hin, daß unerwünschte Elemente auch jetzt schon dem Bankwesen nicht ferngehalten werden könnten. Der Wegfall des Kapitalflucht-Gesetzes am 31.12.1924 werde u. a. die erfreuliche Wirkung haben, daß eine große Anzahl nicht lebensfähiger Kleinbanken verschwänden. Eine Zustimmung zu dem Verordnungsentwurf setze die Reichsregierung dem Vorwurf der Imparität aus. Die Landwirtschaft werde sich mit dem Entwurf umso weniger abfinden können, als im Falle der Rentenbankkreditanstalt die Reichsregierung sich gegen eine Anwendung des Artikel 48 ausgesprochen habe ³.

Der *Reichswirtschaftsminister* wies darauf hin, daß es sich im wesentlichen bei der Verordnung nur um die Frage handele, ob am 31. Dezember 1924 ein Vakuum entstehen, oder ob nicht vielmehr durch die Verordnung ein Zustand herbeigeführt werden solle, der der ordentlichen Gesetzgebung später die Möglichkeit gebe, die Verhältnisse zu regeln. Falls das Vakuum eintrete, werde eine Regelung kaum noch möglich sein.

Der *Reichsarbeitsminister* schloß sich im allgemeinen den Ausführungen des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft an. Das Gebaren der Banken, die ihre in den letzten Jahren erlittenen Verluste jetzt einzuholen trachteten, sei nicht mehr länger erträglich. Leider müsse er feststellen, daß auch die Linkspresse gegen die Haltung der Banken nicht vorgehe.

Der *Vizekanzler* glaubte, ein entstehendes Vakuum für bedenklich halten zu sollen. Er wies darauf hin, daß die zuständigen Ressorts einmütig der Verordnung zugestimmt hätten.

In der Abstimmung wurde der Verordnungsentwurf mit 4 gegen 3 Stimmen angenommen ⁴.

2. Berichterstattung des Staatssekretärs Trendelenburg über die Pariser Verhandlungen.

Staatssekretär Trendelenburg führte aus, daß die letzten Wochen mit Verhandlungen unter Beteiligung der Sachverständigen beider Parteien ausgefüllt gewesen seien ⁵. Endgültige Resultate seien naturgemäß bei diesen Verhandlungen nicht zu erzielen gewesen.

Künftig, ab 30. Dezember 1924, sollten die Verhandlungen nur noch zwischen den beiden Delegationen geführt werden. Im Vordergrund würden dabei stehen: Eisen, Maschinen, Baumwolle, Wolle, frische Blumen und Parfümerien. Während dieser Verhandlungen werde eine Reihe tief einschneidender Entscheidungen notwendig sein. Er bedauere die innerpolitischen Schwierigkeiten in Deutschland, die der Delegation die Verhandlungen erschwerten.

In der Frage der elsäß-lothringischen Kontingente habe die deutsche Delegation erklärt, daß sie bereit sei, über die Möglichkeit von Kontingenten für einzelne Warengebiete bei Erörterung der einzelnen Abschnitte zu sprechen. Eine Gewährung von Kontingenten im Prinzip sei abgelehnt worden. Darüber sei bereits verhandelt worden, und er glaube, daß dadurch gewisse Erleichterungen auf anderen Gebieten zu erzielen seien. Kein Zweifel sei dabei darüber gelassen worden, daß die Voraussetzung für die Gewährung von Kontingenten die sei, daß kein anderes Land ähnliche Ansprüche stelle. Trete dies ein, so müßten die Kontingente in Wegfall kommen.

In der Eisenfrage hätten weitgehende Verhandlungen zwischen den beteiligten Industriellen stattgefunden. Die deutsche Delegation habe sich darauf beschränkt, folgende Richtlinien zu erteilen: ein

³ Vgl. hierzu Dok. Nr. 365, P. 1.

⁴ Am 24. 12. teilt der RIM mit, der RPräs. wünsche, daß die Verlängerung aller am 31.12.24 ablaufenden Gesetze in einer VO auf Grund des Art. 48 zusammengefaßt werde. Aus diesem Grunde seien die VOen über Depot- und Depositengeschäfte und über Abänderung des Weinsteuergesetzes in einer VO vereinigt worden (R 43 I/2405, Bl. 47). Am 29.12.24 wird die „VO des RPräs. auf Grund des Art. 48 der RV über die Aufrechterhaltung von Vorschriften des Kapitalfluchtgesetzes und des Weinsteuergesetzes“ erlassen (RGL. I, S. 967).

⁵ Zu den dt.-frz. Handelsvertragsverhandlungen in Paris vgl. zuletzt Dok. Nr. 357.

Vertrag zwischen den Eisenindustriellen werde die Zustimmung der Reichsregierung nicht erhalten, wenn nicht gewährleistet sei, 1. daß dieser Vertrag nur zustande kommt, wenn ein Handelsvertrag abgeschlossen werde, 2. daß eine monopolistische Ausbeutung der deutschen eisenverarbeitenden Industrie nicht statfinde, 3. daß Frankreich für die deutsche Maschinenindustrie den Minimaltarif einführe, 4. jedes Entgegenkommen in der Hereinnahme von Eisen davon abhängig gemacht werde, daß das Saareisen zollfrei nach Deutschland hereinkomme. Die Verhandlungen seien von den Franzosen, als die letztere Frage deutscherseits angeschnitten wurde, zunächst abgebrochen worden. Er glaube, daß die französische Regierung beabsichtige, zunächst eine Verständigung zwischen den beiden Delegationen herbeizuführen, um erst dann die Verhandlungen zwischen den Industriellen wiederaufnehmen zu lassen⁶.

Heute erbitte er eine Stellungnahme zu folgenden Fragen:

1. Sollen aus den Schwierigkeiten, die bezüglich der Räumung der Kölner Zone am 10. Januar 1925 entstanden sind, schon jetzt für die Handelsvertragsverhandlungen Konsequenzen gezogen werden oder nicht?

2. Soll ein Provisorium für die Zeit nach dem 10. Januar bis zum Abschluß des endgültigen Handelsvertrages angestrebt werden, und soll schon für dieses Provisorium versucht werden, den gegenwärtigen Rechtszustand des Saargebiets aufrechtzuerhalten⁷, evtl. unter Gewährung von Konzessionen auf anderen Gebieten, insbesondere dem Gebiet der elsaß-lothringischen Kontingente?

Der *Reichsminister des Auswärtigen* glaubte, sich zunächst dahin aussprechen zu sollen, daß aus der gegenwärtigen außenpolitischen Lage bezüglich des 10. Januar 1925 ein Schluß auf die deutsch-französischen Wirtschaftsverhandlungen noch nicht gezogen werden solle. Eine Entscheidung läge noch nicht vor. Diese müsse man erst abwarten. Er möchte daher empfehlen, daß zunächst die Wirtschaftsverhandlungen fortgeführt würden. Ein Abbruch der Verhandlungen mit Rücksicht auf die Frage der Räumung sei jederzeit möglich. Es sei außerdem zu bedenken, daß in der Räumungsfrage ja kein Konflikt mit Frankreich vorliege, sondern ein Konflikt mit der Entente.

Staatssekretär Hagedorn bat im Auftrage des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft, heute von einem Beschluß bezüglich des Provisoriums Abstand zu nehmen. Wenn Graf Kanitz auch der Meinung sei, daß unter gewissen Umständen ein Provisorium nützlich sein könne, so müsse doch zunächst die Entscheidung bezüglich des 10. Januar abgewartet werden. Die Weinfrage müsse unter allen Umständen bei einem Provisorium ungeregelt bleiben.

Staatssekretär Trendelenburg erklärte, daß es ihm genüge zu wissen, daß das Kabinett mit einer Weiterführung der Wirtschaftsverhandlungen zunächst ohne Rücksicht auf die Schwierigkeiten bezüglich der Räumung der Kölner Zone einverstanden sei. Die Forderung des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft, die Weinfrage bei einem Provisorium ungeregelt zu lassen, sei gleichbedeutend mit Abbruch der Verhandlungen. Ein Provisorium könne an der Weinfrage nicht vorübergehen. Er habe bisher an einen Satz von 45 Mark gedacht.

Staatssekretär Hagedorn empfahl, daß in dieser Frage noch eine Besprechung zwischen Staatssekretär Trendelenburg und dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft stattfände.

Staatssekretär Trendelenburg wies darauf hin, daß er kein *plein pouvoir* für ein Provisorium im Augenblick erbitte. Er wünsche nur zu wissen, ob überhaupt über ein solches verhandelt werden solle. Über den Verlauf und das Ergebnis der Verhandlungen werde er selbstverständlich dem Kabinett berichten.

Das *Kabinett* erklärte sich damit einverstanden, daß die Verhandlungen weitergeführt werden, ferner, daß ein Provisorium nach dem 10. Januar nicht grundsätzlich abgelehnt werde und daß bei

⁶ Zum weiteren Verlauf der Verhandlungen zwischen der dt. und frz. Eisenindustrie s. diese Edition, Die Kabinette Luther I und II.

⁷ Am 10.1.25 laufen die Bestimmungen des VV über den zollfreien Warenaustausch zwischen dem Saargebiet und Deutschland ab (§ 31 der Anlage zu Teil III, Abschn. IV des Versailler Vertrags).

einer Verhandlung über dasselbe versucht werden müsse, den gegenwärtigen Rechtszustand im Saargebiet aufrechtzuerhalten, evtl. auch gegen Konzessionen außerhalb der Saarfrage⁸.

⁸ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 382, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 380 Kabinettsitzung vom 23. Dezember 1924, 16.45 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 1247–1251 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D380>